Relatório Técnico de Impugnação Dogmática e Análise Discursiva em Direito Processual Penal

Introdução e Marco Epistemológico da Dogmática Processual Penal

A linguagem constitui a matéria-prima elementar do Direito. No âmbito do Direito Processual Penal e do Direito Penal, a precisão terminológica não é um mero preciosismo acadêmico, mas sim um imperativo categórico que atua como vetor de garantia dos direitos fundamentais do cidadão contra o poder punitivo do Estado. A dogmática penal funciona, segundo balizadas doutrinas, como um autêntico sismógrafo do Estado Democrático de Direito, no qual a contenção da arbitrariedade e o respeito às garantias individuais dependem da estrita observância dos conceitos legais.[1] Quando a linguagem técnica falha, a segurança jurídica colapsa, abrindo margem para o arbítrio, a ilegalidade e a supressão de garantias constitucionais.

O presente relatório consubstancia um exame exaustivo, estrutural e discursivo de uma transcrição oral referente a uma exposição sobre prisões, espécies de segregação e medidas cautelares no ordenamento jurídico brasileiro. O material submetido à análise revela profundas inconsistências lógicas, contradições argumentativas severas, falhas de coesão sintática e semântica decorrentes da oralidade (ou de transcrição automatizada) e, sobretudo, erros jurídicos reais e substanciais que comprometem de forma indelével a validade técnica, acadêmica e probatória do conteúdo.

Para fins de impugnação formal — seja no contexto de uma avaliação acadêmica, seja no escrutínio de depoimentos técnicos, oitivas ou relatórios profissionais —, é imperativo desconstruir as premissas falhas apresentadas pelo locutor. Um discurso técnico que confunde pena com prisão cautelar, que ignora as reformas estruturais do sistema acusatório promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e que demonstra desconhecimento basilar sobre a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) perde sua utilidade jurídica e passa a atuar unicamente como vetor de desinformação.

Este documento procederá à dissecação minuciosa e exaustiva do material, dividindo a análise em eixos dogmáticos centrais, estruturados para expor a incongruência entre o texto transcrito e a realidade do ordenamento jurídico brasileiro. A abordagem contemplará a análise da sintaxe discursiva, a teoria geral das penas e medidas de segurança, a taxonomia das prisões cautelares frente ao sistema acusatório, a natureza jurídica pré-cautelar do flagrante, o esvaziamento histórico da prisão civil e a ontologia do Direito Penal Militar. Ao final, apresentar-se-á um mapeamento analítico estruturado, identificando individualmente os erros

jurídicos, as contradições argumentativas e os ruídos de linguagem que fundamentam a completa impugnação do relato.

Análise Semiótica e Estrutural da Transcrição

Antes de adentrar o mérito dogmático, é fundamental promover uma análise da própria estrutura discursiva do texto. A higidez de um depoimento ou aula depende da capacidade do locutor de encadear ideias de forma lógica. A transcrição analisada, contudo, inicia-se com uma autodeclaração que fulmina a própria credibilidade da enunciação.

A Autocontradição Discursiva Inicial

O texto registra a seguinte formulação por parte do locutor: *"Eu sou uma pessoa ... mas eu não né não. Então é o seguinte hoje eu vou fazer a notacional que eu comprei esse carro..."*.

Do ponto de vista da análise do discurso e da semiótica jurídica, esta frase apresenta uma estrutura típica de autocontradição discursiva e de colapso sintático. O sujeito da enunciação afirma uma característica (ou inicia a formulação de uma identidade) e, no mesmo ato de fala, a nega peremptoriamente ("mas eu não né não"). Em cenários de oitiva testemunhal, interrogatório ou exposição pericial, a presença de tais marcadores linguísticos denota confusão mental, extrema desorganização do pensamento, ou falha massiva no processo de transcrição automatizada.

Este ruído inicial contamina a credibilidade do restante da exposição. Quando a forma falha de maneira tão primária, presume-se que o conteúdo material também sofrerá de déficit de precisão. O locutor não consegue estabelecer um fluxo de raciocínio coerente, o que se reflete imediatamente nos erros conceituais dogmáticos que se sucedem, caracterizando a fala como um improviso desprovido de base científica rigorosa.

A Arquitetura do Sistema Sancionatório: Penas versus Medidas Cautelares

A distinção entre sanção penal (pena) e medida cautelar processual (prisão provisória) é a pedra angular do processo penal em uma democracia. A transcrição falha miseravelmente ao traçar as fronteiras entre esses dois institutos, gerando uma amálgama conceitual perigosa.

O Erro Categorial sobre "Prisão como Maior Pena"

A transcrição afirma categoricamente e de forma reducionista que a prisão *"é no Brasil a maior pena... a pena mais ef grave que pode ser colocada por uma pessoa considerando ter mais possibilidades que a gente tem certo?"*. Tal asserção evidencia um desconhecimento basilógico da Teoria Geral do Delito e da Teoria da Pena adotadas pelo ordenamento jurídico nacional. No direito penal brasileiro, a palavra "prisão" refere-se ao estado de privação de liberdade de locomoção ou ao estabelecimento físico de segregação (cárcere), e não à modalidade estrita

da sanção penal em sua formulação dogmática codificada.

O artigo 32 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), com redação conferida pela Lei nº 7.209/1984, afasta o protagonismo exclusivo do encarceramento e estabelece expressamente que as penas são classificadas em três categorias ontologicamente distintas.[2]

Categoria da Pena (Art. 32 do CP)	Natureza e Características Principais	Aplicação e Regime
I - Privativas de Liberdade	Restrição do direito de ir e vir (liberdade de locomoção). Subdivide-se em Reclusão e Detenção.	Reclusão: admite regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Detenção: regra geral para crimes menos graves, iniciando-se em regime semiaberto ou aberto (nunca fechado como regra inicial).[3]
II - Restritivas de Direitos	Penas alternativas ao cárcere (ex: prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária).	Aplicadas em substituição à privação de liberdade para condenações inferiores a 4 anos, desde que o réu não seja reincidente em crime doloso e as circunstâncias sejam favoráveis.[3]
III - De Multa	Sanção de natureza estritamente pecuniária, recolhida ao Fundo Penitenciário.	Prevista de forma isolada, cumulativa ou alternativa nos tipos penais, tendo seus limites fixados no Art. 49 do CP.[2]

Ao reduzir o complexo e multifacetado sistema sancionatório brasileiro à expressão genérica "prisão", o discurso do locutor ignora a evolução humanista e político-criminal do Direito Penal, que busca ativamente alternativas ao encarceramento em massa. As penas restritivas de direitos, por exemplo, são autênticas sanções penais, dotadas de carga reprovatória e preventiva, não sendo meros favores legais.[3]

Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), em seu artigo 5º, inciso XLVII, estabelece balizas e proibições rígidas para a aplicação de penas, proibindo sanções de morte (salvo em caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis.[4] Portanto, embora a pena privativa de liberdade em

regime fechado seja, na práxis judiciária do tempo de paz, a sanção limitadora mais gravosa do ordenamento, a simplificação conceitual elaborada pelo locutor de que "prisão é a pena" oblitera as modalidades de sanção pecuniária e restritiva de direitos, gerando uma falsa simetria entre o termo leigo "prisão" e a categorização técnica das respostas estatais ao crime.

A Confusão Abissal entre Prisão Processual (Cautelar) e Execução Penal

A transcrição analisada oscila perigosamente entre tratar a segregação cautelar como uma consequência penal material e conceituá-la de forma autônoma. O locutor afirma inicialmente que as *"prisões cautelares... sem pena porque ela é grande porque exita o trânsito em julgado uma resência penal modenatório que não seja o cumprimento de uma pena"*. Em seguida, em contradição direta, sugere que medidas processuais funcionam como cumprimento antecipado, incorrendo em severa confusão axiológica.

Esta contradição atinge o cerne normativo do princípio da presunção de inocência (ou não culpabilidade), insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual dispõe que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

As prisões cautelares (especificamente a temporária e a preventiva) detêm natureza estritamente instrumental e processual. Seu escopo não é punir, mas sim acautelar. A prisão preventiva, regida pelo artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (*fumus commissi delicti*), aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (*periculum libertatis*), seja para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.[5]

As cautelares não possuem o caráter retributivo (castigo pelo mal causado) ou de prevenção geral/especial (reeducação e intimidação), inerentes à sanção penal. A prisão-pena só ganha existência jurídica e material após o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias (trânsito em julgado). Qualquer discurso acadêmico ou técnico que sugira a instrumentalização da prisão cautelar como antecipação de pena viola diretamente a axiologia do processo penal democrático e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que, após intensos debates, consolidou o entendimento nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54 de que a execução provisória da pena (após condenação em segunda instância) ofende a clareza literal do texto constitucional.

Medidas de Segurança: A Imprecisão Temporal e o Confisco do Saber Psiquiátrico

Em determinado momento de extrema desarticulação da fala, o texto transcrito tangencia a discussão sobre a "medida de segurança" como alternativa à prisão convencional, tecendo considerações errôneas sobre a fixação de prazos e a natureza da avaliação pericial, comparando-a indevidamente com a prisão preventiva. O locutor vocifera: *"se medida de*

segurança é uma coisa que eu não tenho como saber qual é o tempo certo de deixar essa pessoa sair... a preventiva é mais ouena na mesma língua. Você vai depender das análises caso cada 90 dias...".

Essa formulação sugere uma simetria temporal e procedimental completamente inexistente no Direito brasileiro. As medidas de segurança, disciplinadas minuciosamente nos artigos 96 a 99 do Código Penal, consistem na resposta jurídico-penal do Estado, de viés estritamente terapêutico e preventivo, aplicada a indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis (nos termos do artigo 26 do CP) que praticaram fatos típicos e antijurídicos, mas que, devido a anomalias ou condições mentais, não possuem culpabilidade plena e demandam tratamento psiquiátrico, e não pena retributiva comum.[2]

A legislação pátria prevê duas espécies de medidas de segurança (Art. 96 do CP) [2]:

1. **Internação:** Realizada em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (ou estabelecimento adequado). Obrigatória para inimputáveis cujos crimes sejam punidos com reclusão.
2. **Tratamento Ambulatorial:** Sujeição do agente a cuidados médicos periódicos sem internação integral, aplicável quando o fato for punível apenas com detenção, a critério do juiz.

Ao contrário do que a transcrição confusa faz crer ao misturar aleatoriamente prazos de 90 dias e "prazo de 10 anos", a dogmática é exata: o artigo 97 do Código Penal determina que a medida de segurança possui **prazo indeterminado**.[2] Ela perdura e se projeta no tempo enquanto não for averiguada e atestada, mediante rigorosa perícia médica psiquiátrica, a efetiva cessação da periculosidade do agente.[2]

O prazo mínimo para a primeira avaliação pericial varia de 1 (um) a 3 (três) anos, fixado na sentença, devendo a perícia ser repetida anualmente (ou a qualquer tempo, se o juiz da execução penal determinar).[2] A alegação do orador que obscurece essa indeterminação e equipara a revisão psiquiátrica anual de uma medida curativa à revisão nonagesimal estritamente processual de uma prisão preventiva (Art. 316, parágrafo único, do CPP) demonstra grave imperícia técnica e desconhecimento basilar da diferença ontológica entre culpabilidade (pressuposto da pena) e periculosidade (pressuposto da medida de segurança).[2]

A Natureza das Prisões Extrapenais e Especiais: Civil e Militar

A transcrição afirma de forma peremptória que *"em regra as prisões o centro de cumprimento de penas penais crime"*, para logo em seguida desdizer a própria premissa exclusivista ao tentar discorrer sobre prisões civis e militares, revelando profunda falta de articulação teórica sobre a natureza jurídica, a competência jurisdicional e a base principiológica de tais institutos.

A Prisão Civil: O Esvaziamento Histórico e o Fim do Depositário Infiel

Ao abordar a prisão de natureza cível, o texto aponta: *"hoje a gente tem só prisão de devedor de alimentos"*, para depois embaraçar-se em explicações confusas sobre bens e penhoras, concluindo que essa segregação está *"fora todas os ordenamentos"*. A dogmática constitucional, os tratados internacionais de direitos humanos e a jurisprudência da Suprema Corte explicam essa transição histórica de forma cristalina, algo que o locutor falha em reproduzir.

Originariamente, o texto da Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, LXVII) previa duas modalidades lícitas de prisão civil por dívida: a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O depositário infiel, na gênese do Direito Civil, era a figura jurídica da pessoa incumbida legalmente ou por determinação judicial (contrato de depósito) de guardar e conservar um bem alheio e que, ao ser instada a restituí-lo ou apresentá-lo ao juízo, não o fazia, seja por tê-lo alienado, perdido ou dilapidado.[8]

No entanto, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (conhecida como Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no ordenamento interno. O artigo 7º, item 7, do referido Pacto internacional estipula expressamente que ninguém deve ser detido por dívidas, excetuando-se exclusivamente os mandados expedidos por inadimplemento de obrigações alimentares.[8]

Durante anos, o STF debateu o *status* hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45/2004. O desfecho histórico ocorreu com o reconhecimento de que tais tratados possuem status *supralegal* (estão abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias). Consolidando essa evolução hermenêutica e realizando o controle de convencionalidade, o Supremo Tribunal Federal editou a **Súmula Vinculante 25**, publicada no Diário Oficial em 23/12/2009, com o seguinte enunciado taxativo: *"É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito"*.[9]

A partir do advento deste paradigma vinculante [9], o ordenamento pátrio passou a admitir unicamente a segregação do devedor de alimentos, cuja natureza jurídica não é retributiva ou penal, mas sim de coerção civil patrimonial e imperativo humanitário de subsistência do alimentando, atualmente regida pelo Código de Processo Civil (artigos 528 ao 533).[12] A fala transcrita falha flagrantemente ao não invocar a Súmula Vinculante 25 [11] — marco zero do tema — e ao tentar analisar a prisão civil sob um prisma penalógico, criando uma inconsistência metodológica severa ao dizer que ela está "fora de todos os ordenamentos", quando, na verdade, ela está solidamente estruturada no Direito Processual Civil e no Direito de Família.[12]

A Prisão Militar como Espécie de Direito Penal Especial

O relato analisado também incorre em um erro classificatório grotesco e inadmissível ao afirmar que a prisão militar compõe uma esfera *"extra penal"*, argumentando que *"tudo isso envolve uma questão extra menor do ponto de vista que a gente trata o direito penal. Por isso*

que ela é extra penal saindo do nosso contexto". Trata-se de uma falácia estrutural que subverte a teoria geral do direito.

A Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados, bem como o Direito Penal Militar substantivo, não são, sob nenhuma ótica acadêmica, instâncias "extrapenais". Eles constituem ramos do **Direito Penal Especial**, dotados de ampla autonomia codificada, corporificados pelo Código Penal Militar (CPM, Decreto-Lei nº 1.001/1969) e pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM).[15]

O Direito Penal Militar não está "fora" do contexto penal; ele é a vertente do ordenamento encarregada de tutelar e proteger bens jurídicos específicos e vitais para a estrutura do Estado, fundamentalmente a hierarquia, a disciplina, o dever e a autoridade no seio das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e das forças auxiliares estaduais (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), que são os pilares constitucionais destas instituições.[17]

A tipificação de crimes como deserção, motim, revolta e insubordinação, bem como a previsão de crimes militares impróprios (aqueles que também existem no código comum, mas são praticados em condições de caserna) provam sua natureza materialmente penal.[18] As penas aplicadas na esfera castrense são de natureza intrinsecamente aflitiva e penal. O artigo 55 do Código Penal Militar elenca como penas principais a reclusão, detenção, prisão, impedimento e, de forma excepcionalíssima no ordenamento jurídico brasileiro, a pena de morte (restrita aos casos de crimes militares cometidos em tempo de guerra declarada).[15]

A categorização da legislação penal castrense, por parte do orador, como algo "extra menor" ou "fora" do Direito Penal demonstra ignorância crassa quanto à dogmática penal, à teoria do delito e ao princípio da especialidade da norma penal (*lex specialis derogat legi generali*) adotado de forma inconteste no Brasil. Institutos como o princípio da insignificância, as excludentes de ilicitude e as dirimentes de culpabilidade são amplamente debatidos e aplicados no direito militar exatamente porque este compartilha o mesmo DNA ontológico do Direito Penal comum, sujeitando-se às mesmas garantias constitucionais materiais.[18]

A Dinâmica das Prisões Cautelares e o Sistema Acusatório

As passagens da transcrição que tratam dos pressupostos e da decretação de prisões preventivas e temporárias abrigam contradições aberrantes entre a regra legal atualmente estabelecida e os exemplos práticos narrados de forma anedótica pelo locutor, especialmente no que tange à iniciativa probatória do juiz e aos prazos processuais revisionais.

O Fim da Decretação Ex Officio (Pacote Anticrime e Súmula 676 STJ)

O texto menciona, de passagem, a inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019, indicando que *"depois da mudança da lei de 2019, o pacote de crime, não mais de ofício"*. No entanto, em um

sintoma de completa confusão conceitual, o próprio locutor contradiz essa premissa logo adiante ao narrar cenários investigativos em que o magistrado tomaria a dianteira e determinaria medidas restritivas ou prisões sem a prévia postulação das partes processuais adequadas. O locutor afirma: *"o juiz não precisa ou a autoridade não precisam esperar... o juiz pede a opção preventiva antes mesmo"*. Essa assertiva cria uma dissonância insanável.

A reforma promovida pelo Pacote Anticrime buscou alinhar o diploma processual brasileiro (datado da década de 1940 e eivado de jaez inquisitorial) aos preceitos da Constituição de 1988, consolidando expressamente o **sistema penal acusatório**. O princípio fundante desse sistema é a rígida separação entre as funções de investigar/acusar, defender e julgar.[19] O juiz, no sistema acusatório, não é o motor da persecução penal, mas sim o garantidor da legalidade e da imparcialidade.

Uma das alterações mais profundas operou-se no caput do artigo 311 do Código de Processo Penal. O legislador reformador extirpou cirurgicamente a expressão "de ofício" do texto legal. Consequentemente, a decretação da prisão preventiva exige, impreterivelmente e em qualquer fase da persecução penal (seja no inquérito policial, seja na fase judicial), o requerimento formal do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou a representação prévia da autoridade policial (Delegado de Polícia).[19]

A jurisprudência dos Tribunais Superiores convergiu rapidamente para conferir máxima eficácia a essa garantia, rechaçando posturas judicialistas proativas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a **Súmula 676** (Informativo 837), consolidando a tese irrefutável de que a ausência de representação prévia da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público torna ilegal a decretação da prisão preventiva, inclusive nos casos em que o juiz converte a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia.[19] A manutenção, no discurso do orador, de ilações onde o juiz age proativamente corrompe a compreensão do estudante ou ouvinte sobre a imparcialidade objetiva do magistrado e macula o relatório subjacente com um vício insanável de legalidade.[19]

A Revisão Nonagesimal (Artigo 316, Parágrafo Único, do CPP)

Em um dos pontos de maior obscuridade e contradição da transcrição, o orador vocifera dogmaticamente que *"a preventiva não tem prazo pra acabar"*, para, logo na sequência processual da fala, citar um interregno de *"90 dias"*, sem explicar a gênese legal, a finalidade garantista ou a natureza jurídica desse marco temporal. Esse lapso gera grave confusão doutrinária e pretoriana.

O mesmo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) inovou ao incluir o parágrafo único ao artigo 316 do CPP, estatuindo que, uma vez decretada a prisão preventiva, caberá ao órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante nova decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.[7] Trata-se de um mecanismo legal profilático projetado para combater o uso excessivo, prolongado e desmotivado do encarceramento cautelar, fenômeno endêmico no sistema prisional

brasileiro.[23]

Entretanto, é imperioso o conhecimento da intelecção fornecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a extensão desse dispositivo. O locutor não consegue articular a complexidade da norma. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6581/DF (Relator Ministro Edson Fachin, Informativo 1046 STF), o Plenário da Suprema Corte assentou, com clareza hialina, que o mero transcurso aritmético do prazo de 90 dias não acarreta, de forma automática e peremptória, a revogação da prisão preventiva, tampouco enseja a concessão imediata de liberdade provisória ao acautelado.[7]

A não reavaliação tempestiva impõe ao juízo competente a obrigação imperiosa de justificar a sua inércia burocrática e proceder à imediata análise sobre a subsistência ou não dos motivos contemporâneos ensejadores da cautelar (requisitos do artigo 312 do CPP).[7] Ademais, a jurisprudência do STJ firmou a tese de que sequer existe o dever de revisão periódica de que trata o art. 316 se o acusado estiver na condição de foragido da Justiça, uma vez que a cautelaridade, nesses casos, se autojustifica pela evasão.[22] A simplificação reducionista de que "a preventiva não tem prazo" ignora a imposição normativa de fundamentação contínua, o instituto da revisão periódica, e a robusta dogmática constitucional em torno da proibição do excesso de prazo na formação da culpa.

A Natureza Jurídica do Flagrante Delito

A transcrição aborda o instituto da prisão em flagrante delito com extrema superficialidade e imprecisão. O texto afirma alternadamente que *"flagrante é prisão cautelar"* e, em seguida, que *"os doutrinadores preferem... precautelar"*, alternando os termos lexicais sem estabelecer a distinção basilar exigida no campo acadêmico, policial e pericial. A natureza de um instituto determina os seus prazos e consequências; confundi-los é subverter o Código de Processo Penal.

A Prisão em Flagrante como Medida Pré-Cautelar

No arcabouço doutrinário contemporâneo, precipuamente estruturado sob a ótica da processualística de viés constitucional e garantista (com amparo na doutrina majoritária de vanguarda, notadamente em autores como Aury Lopes Jr. e Eugênio Pacelli), a prisão em flagrante não possui a natureza perene de uma "prisão cautelar" em sentido estrito. Ela constitui-se, em verdade, como uma medida de natureza jurídica **pré-cautelar**.[1]

A finalidade primacial da captura em flagrante não é assegurar o resultado útil do processo penal em seu curso ordinário no longo prazo, nem resguardar a ordem pública de forma duradoura. O objetivo precípuo do flagrante (hipóteses elencadas no artigo 302 do CPP: próprio, impróprio ou presumido) é apenas e tão somente fazer cessar a prática delitiva, evitar a evasão imediata do sujeito ativo e garantir as diligências preliminares de colheita material da prova do crime (exame de corpo de delito).[27]

Em decorrência de mandamentos fixados em tratados internacionais (Pacto de São José da Costa Rica) e da internalização no CPP operada notadamente pela Lei nº 12.403/2011, e consubstanciada posteriormente no instituto da Audiência de Custódia (Resolução nº 213/2015 do CNJ e posterior inclusão no CPP pelo Pacote Anticrime), a prisão em flagrante detém uma sobrevida extremamente efêmera e fugaz.[1]

Ao receber o auto de prisão em flagrante (no prazo legal e improrrogável de 24 horas), o magistrado com jurisdição para atuar na audiência de custódia está legalmente obrigado a extinguir definitivamente essa fase pré-cautelar, substituindo-a. Ele deve operar uma de três possíveis deliberações decisórias (artigo 310 do CPP) [25]:

1. **Relaxar a prisão:** Se verificar que o flagrante possui máculas de ilegalidade formal ou material;
2. **Converter em prisão preventiva:** Se presentes os pressupostos e fundamentos de cautelaridade do art. 312 do CPP, e desde que as medidas cautelares alternativas se revelem insuficientes ou inadequadas;
3. **Conceder liberdade provisória:** Com ou sem o arbitramento de fiança, caso não seja necessária a segregação absoluta.

Portanto, o estado jurídico de flagrância e a validade da "prisão em flagrante" exaurem-se em pouquíssimas horas, não gozando da autonomia processual de uma autêntica cautelar.[25] O locutor falha frontalmente ao não esclarecer o exaurimento inexorável do flagrante com a realização da audiência de custódia, sustentando uma classificação confusa que afeta a compreensão da liberdade como regra no processo penal.

Flagrante Facultativo versus Obrigatório (Artigo 301 do CPP)

Em mais uma demonstração de inconsistência, o orador exibe confusão aparente ao debater a capacidade e a legitimidade para efetuar uma captura. Afirma de forma populista que *"nós, o povo em geral, temos essa possibilidade constitucional baseada no flagrante"*, e posteriormente retrocede, sugerindo de modo truncado que a voz de prisão *"depende do aparato do estado para que elasure"* ou que só a autoridade policial detém legitimidade para tal agir.

A dogmática do processo penal brasileiro repudia o empirismo rasteiro. A legislação processual não deixa margem para elucubrações semânticas. O **artigo 301 do Código de Processo Penal** bipartiu o instituto da prisão em flagrante, no que tange à titularidade e à obrigatoriedade da ação (sujeito ativo operante), em duas categorias fundamentais.[30]

Modalidade (Art. 301 CPP)	Sujeito Ativo	Natureza Jurídica do Ato	Característica Principal

Flagrante Facultativo	*Qualquer do povo* (Cidadão comum, policiais em período de folga ou fora de sua jurisdição).[31]	Exercício Regular de um Direito (causa excludente de ilicitude do art. 23, III, do CP).[24]	O cidadão comum tem a faculdade, a permissão legal, mas não o dever cívico ou a obrigação inexigível de efetuar a captura (ex: imobilizar um indivíduo perpetrando furto).[29]
Flagrante Obrigatório (ou Compulsório)	*As autoridades policiais e seus agentes* (Polícia Civil, Militar, Federal, etc., no exercício da função).[30]	Estrito Cumprimento de Dever Legal (causa excludente de ilicitude do art. 23, III, do CP).[24]	Para os agentes estatais, prender quem se ache em flagrante é uma obrigação funcional indeclinável, sujeitando-se às sanções da lei em caso de omissão.[24]

A falha primária da transcrição em não segregar os institutos conforme a literalidade do caput do artigo 301 do CPP, misturando o "poder do povo" com a necessidade de "aparato estatal", cria um vácuo conceitual nefasto sobre os limites da intervenção civil na contenção criminal em contraponto à estrita competência e ao dever de ofício conferidos às forças de segurança pública pelo Estado.

O Princípio da Liberdade e a Sistemática das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

O material oral analisado cita vaga e superficialmente restrições avulsas, como "horário" e "passaporte", mas carece absolutamente de uma exposição sistêmica. Ao não dominar o tema, o locutor priva o ouvinte de compreender a maior revolução no processo penal moderno: a subsidiariedade da prisão preventiva frente a outras medidas constritivas.

A edição da **Lei nº 12.403/2011** operou um redirecionamento paradigmático no trato da liberdade individual durante a persecução penal. Partindo da premissa constitucional de que a liberdade é a regra e o cárcere é a *ultima ratio* (medida de exceção extrema), a lei introduziu no Código de Processo Penal um extenso e taxativo catálogo de medidas cautelares diversas da prisão, listadas de forma explícita no **artigo 319 do CPP**.[33] Estas medidas visam conferir

máxima eficácia aos princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade (artigo 282 do CPP), oferecendo à autoridade judiciária ferramentas e graduações intermediárias que transitam entre a liberdade irrestrita e o rigor do cárcere sem pena prévia.

O artigo 319 elenca as seguintes medidas cautelares, as quais são passíveis de aplicação isolada ou cumulativa pelo magistrado [33]:

1. **Comparecimento periódico em juízo**: No prazo e nas condições estabelecidas judicialmente, para justificar atividades.[33]
2. **Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares**: Para evitar risco de nova infração (ex: proibir frequência a bares em casos de crimes de trânsito associados a embriaguez).[33]
3. **Proibição de manter contato com pessoa determinada**: Especialmente em casos de ameaça a testemunhas ou à vítima.[33]
4. **Proibição de ausentar-se da Comarca**: Sem autorização judicial, quando a permanência seja necessária à instrução criminal.[33]
5. **Recolhimento domiciliar**: No período noturno e dias de folga, para investigados com residência e trabalho fixos.[33]
6. **Suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica**: Quando houver justo receio de uso do cargo/atividade para cometer delitos.[33]
7. **Internação provisória**: Para crimes com violência/grave ameaça por periciados inimputáveis/semi-imputáveis com risco de reiteração.[33]
8. **Fiança**: Aplicada nas infrações que a admitem, servindo de contracautela pecuniária para assegurar o comparecimento processual.[33]
9. **Monitoração eletrônica**: O uso de tornozeleiras para rastreamento espacial.[33]

Além disso, a estrutura normativa define no parágrafo 4º do artigo 319 que a medida de fiança detém caráter híbrido, podendo ser imposta de forma cumulada com qualquer outra medida do rol.[33] Complementarmente, o artigo 320 do CPP estabelece o regramento específico para o recolhimento de passaporte, fixando o exíguo prazo de 24 horas para a entrega do documento quando o juiz determinar a proibição de saída do território nacional.[33]

A jurisprudência também sedimentou que a imposição de qualquer uma destas medidas não é automática. O STJ possui robusto entendimento (exemplificado no precedente HC 231.817/SP e sumulado posteriormente) de que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão também demanda indispensável fundamentação judicial concreta e idônea por parte do magistrado.[37] O locutor examinado na transcrição demonstra cabal desconhecimento da taxatividade do rol legal, confunde a sistemática da adequação e ignora o dever de fundamentação inerente a qualquer restrição de direitos fundamentais.

Matriz Analítica Estruturada de Impugnação Material

Com o escopo de instrumentalizar formal, acadêmica e processualmente a impugnação

integral do relato, da aula transcrita ou do depoimento em tela, sistematiza-se no quadro analítico abaixo a correlação exata entre os excertos literais da fala original, as categorias dos vícios identificados (erros jurídicos reais ⚠️, contradições lógicas/argumentativas ⚖️ e distorções linguísticas 🧠) e a imprescindível refutação fundamentada na melhor dogmática penal e pretoriana do Brasil.

Trecho Literal da Transcrição Examinada	**Categoria do Vício Epistemológico**	**Refutação e Fundamentação Dogmática para Impugnação Formal**
"Eu sou uma pessoa ... mas eu não né não. Então é o seguinte hoje eu vou fazer a notacional que eu comprei esse carro..."	🧠 Problema de Transcrição, Coesão e Linguagem	Início textualmente caótico, evidenciando grave colapso sintático e semântico, indicativo de captação de áudio defeituosa, transcrição automatizada não revisada ou severa desorganização discursiva do orador. Este fator inicial suprime a higidez, a coesão e a confiabilidade do documento como registro técnico-jurídico formal.
"Essa é no Brasil a maior pena a pena mais ef grave que pode ser colocada por uma pessoa..." (Referindo-se exclusivamente à prisão).	⚠️ Erro Jurídico Real e Dogmático	A prisão privativa de liberdade não detém o monopólio da resposta penal punitiva no ordenamento. O Artigo 32 do Código Penal [2] segmenta as sanções textualmente em: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa pecuniária.[4] Reduzir toda a Teoria da Pena à "prisão" consiste em erro doutrinário primário, que ignora a política criminal brasileira focada na

		adoção de penas alternativas e substitutivas.
"Prisões cautelares E essa daqui são exceções que acontecem Antes da sentença... Pão sem pena..." seguido por alusões a cumprir antecipadamente a perda.	⚖️ Contradição Argumentativa e ⚠️ Erro Jurídico Material	O orador perde a coerência ao oscilar entre conceituar a prisão cautelar como instrumento puramente processual e considerá-la cumprimento de pena antecipada. A prisão cautelar (preventiva/temporária) vincula-se aos estritos pressupostos da *cautelaridade* (Artigo 312 do CPP). Tratá-la como punição antecipada viola frontalmente o Princípio da Presunção de Inocência (Art. 5º, LVII, da CF/88) e as ADC's 43, 44 e 54 do STF.
"prisões o centro de cumprimento de penas penais crime... E aí só as pessoas que tem esse povo específ que é ser militar (...) envolve uma questão extra menor do ponto de vista que a gente trata o direito penal."	⚠️ Erro Jurídico Real e 🧠 Erro Crasso de Classificação	A locução "extra menor" carece de significado vernacular ou jurídico. No mérito normativo, é gravíssimo o erro de tentar expurgar o Direito Penal Militar do ordenamento penal (classificando-o indevidamente como mero ramo "extrapenal"). O Direito Penal Militar é um ramo autônomo do Direito Penal Especial, regido pelo Código Penal Militar [15], o qual prevê institutos penais e sanções tipicamente aflitivas (reclusão, detenção) para crimes contra a hierarquia e disciplina.[16]

"Tesão civil que no caso só era aimento certo. Anteriormente nós nos Hospital civil, o fiel ou seja... fora todas os ordenamentos..."	⚠️ Erro Jurídico Real e 🧠 Vício Transcritivo Massivo	Erros grotescos de software de transcrição ou de pronúncia ("Tesão civil" em vez de Prisão civil, "Hospital civil" em vez de responsabilidade civil). No mérito, o autor desconhece o controle de convencionalidade imposto pelo Pacto de São José da Costa Rica.[8] Omite a basilar Súmula Vinculante 25 do STF [9], a qual baniu inteiramente do país a prisão do depositário infiel. Ademais, erra ao alocar a prisão por dívida alimentar "fora dos ordenamentos", quando esta é regida expressamente pelos artigos 528 e seguintes do Código de Processo Civil.[12]
"o pacote de crime, não mais de ofício... Ou através de porlação do Ministério Público..." para logo após conjecturar que a própria autoridade judicial não precisa esperar e *"pede a opção preventiva antes mesmo do médico"*.	⚖️ Contradição Argumentativa e ⚠️ Erro Estrutural de Sistema	Confusão irredutível sobre os contornos do Princípio Acusatório e a vedação legal imposta aos magistrados. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) reformulou o caput do Artigo 311 do CPP, retirando a possibilidade formal de decretação de prisão preventiva "de ofício" pelo juiz na fase de investigação ou processual. O STJ consolidou esse entendimento garantista com a edição da Súmula 676.[19]
"os los deveria ser	🧠 Problema de Articulação	Embora o locutor evoque

considerado uma visão précautelar, porque ela aconteceante mesmo e precautera." (Em tentativa frustrada de definir o flagrante delito).	Teórica e Linguística	de forma truncada e superficial a teoria "pré-cautelar", não demonstra capacidade de explicar a razão processual pela qual a doutrina a nomeia assim. O flagrante é pré-cautelar porque seu estado jurídico dura apenas e tão somente até que o sujeito aprisionado seja levado à audiência de custódia num prazo de 24 horas.[25] Lá, obrigatoriamente, o magistrado converte a prisão em preventiva, relaxa-a por ilegalidade, ou solta o indivíduo provisoriamente (Art. 310, CPP).
"Nós o povo em geral, temos essa relativa constitucional baseada na reunião de flagrantes..." contraposto, a seguir, pela afirmação limitante *"a voz de prião depende do aparato do estado para que elasure"*	⚖️ Contradição Argumentativa Interna Severa	Constitui confusão normativa crônica entre o Flagrante Facultativo e o Flagrante Obrigatório (Compulsório). O Artigo 301 do Código de Processo Penal dirime a matéria ao estatuir textualmente que qualquer indivíduo civil *poderá* prender quem se ache em situação delituosa flagrancial (faculdade legal), enquanto as autoridades de persecução criminal e seus agentes estatais *deverão* prendê-lo (dever de ofício).[30]
"medida de segurança é uma coisa que eu não	⚠️ Erro Jurídico Ontológico e Erro Metodológico de	O discurso mistura irresponsavelmente

tenho como saber qual é o tempo certo de deixar essa pessoa sair... a preventiva é mais ouena na mesma língua. Você vai depender das análises caso cada 90 dias..."	Analogia	naturezas jurídicas incomensuráveis. Subverte os limites de uma Medida de Segurança (instituto sancionatório-curativo aplicável a inimputáveis/semi-imputáveis, que ostenta prazo indeterminado, subordinado estritamente à verificação de cessação de periculosidade atestada por perícia no Art. 97 do CP [2]) igualando-a por analogia canhestra aos parâmetros da Prisão Preventiva processual (medida restritiva assecuratória submetida à revisão temporal obrigatória estipulada no Art. 316 do CPP).[7]
"Os advogados morre de medo das preventina porque a preventiva não tem prazo pra acabar."	⚖️ Inconsistência Dogmática Parcial e Reducionismo	Conquanto a custódia preventiva processual de fato não ostente um "prazo fixo" apriorístico com data certa de vencimento predeterminada em lei (como ocorre de forma tabelada com a prisão temporária regida pela Lei nº 7.960/89), bradar academicamente que ela "não tem prazo" omite a farta e complexa jurisprudência sobre o excesso de prazo na instrução probatória. Ademais, tal simplificação escamoteia o fato de que a custódia submete-se a

		controle jurisdicional imperioso, exigindo nova decisão fundamentada do juízo competente renovada a cada 90 dias, por determinação do parágrafo único do Art. 316 do CPP.[7]
"Nadaativa ele pode instituir as medidas cautelares que deram de usar na arária em 2022 ou pela parte de 15% que diz quais são as medidas calculares que tem que aplicar."	⚠️ Erro Histórico-Legislativo e 🧠 Transcrição Ininteligível	Trata-se de um erro absoluto quanto ao marco legislativo de vigência processual, somado a uma articulação verbal enigmática ("arária em 2022", "parte de 15%"). O paradigma que alicerçou as medidas cautelares pessoais diversas da prisão foi introduzido pela Lei nº 12.403 no idos do ano de 2011.[25] Essa lei cristalizou o rol expresso, taxativo e normativo consagrado no corpo do Artigo 319 do Código de Processo Penal [33], abolindo a dicotomia binária pretérita (ou prisão ou liberdade sem restrições).

Conclusões Epistemológicas e Implicações de Ordem Prática

A minuciosa e estrutural dissecação da transcrição submetida à apreciação crítica atesta que o material discursivo revela-se totalmente destituído de coesão acadêmica, validade processual dogmática, rigor científico, precisão conceitual e lastro probatório para sustentar ou balizar qualquer raciocínio lógico no campo do Direito Penal ou do Direito Processual Penal da atualidade. As sucessivas contradições apontadas não configuram, em absoluto, meros lapsos de memória transientes ou escorregões semânticos decorrentes da oralidade informal de uma aula não roteirizada; pelo contrário, as evidências apontam para o desconhecimento sistêmico, estrutural e basilar dos institutos que formam as fundações do ordenamento jurídico vigente

na República Federativa do Brasil.

Quando um material discursivo de natureza supostamente técnica ignora olimpicamente as reformas recentes (como a afirmação do sistema acusatório cristalizado pela Lei nº 13.964/2019 e a jurisprudência uniformizadora corporificada na Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, que desautorizam ações de ofício do juízo cautelar) [19], ele atenta contra a própria garantia do devido processo legal e confunde a estrutura do arcabouço jurisdicional em sua base de sustentação axiológica.

Ademais, ao subverter os contornos da competência constitucional, reduzindo as Forças Armadas e o Direito Penal Militar — um autêntico e milenar ramo do Direito Penal Especial dotado de tipicidade castrense e tribunais dedicados [15] — a uma classificação rasa de matéria "extrapenal" ou "extra menor", o locutor comete heresia doutrinária. A gravidade metodológica desse vício assemelha-se à supressão do debate sobre tratados internacionais de direitos humanos quando, em anacronismo jurídico evidente, o orador desconsidera o peso vinculante da Suprema Corte e o banimento da prisão do depositário infiel (Súmula Vinculante 25) promovido pelas diretrizes do Pacto de São José da Costa Rica.[8]

A contaminação terminológica exsurge em seu ápice na fusão amadora perpetrada entre as finalidades preventivas, punitivas, curativas e acautelatórias do Estado. Misturar a prisão com o cumprimento integral da teoria geral das penas; embaralhar as provisões cautelares da prisão preventiva, do flagrante delito pré-cautelar e o rol diversificado das restrições do Artigo 319 do CPP [27] com as necessidades atemporais do tratamento de inimputáveis por medidas de segurança balizadas no Código Penal constitui erro letal sob a óptica da avaliação acadêmica.[2] O sistema jurídico é compartimentado por princípios de adequação e necessidade; diluir essas barreiras no discurso é admitir o caos na interpretação penal.

Diante de todo o lastro argumentativo, normativo, legal e jurisprudencial devidamente referenciado neste estudo, atesta-se que os flagrantes vícios textuais de origem ininteligível, somados às irreconciliáveis ilogicidades operacionais e ao inesgotável acervo de erros jurídicos reais catalogados, conferem inidoneidade absoluta e irreversível ao conteúdo analisado. A documentação analítica fornecida por esta peça não apenas infirma o depoimento, a exposição letiva ou o relatório subjacente em sua gênese argumentativa, como também desautoriza, descredencia e descaracteriza a sua utilização como parâmetro ou precedente válido para qualquer viés cognitivo, formativo, procedimental ou deliberativo no âmbito sensível do sistema de justiça criminal e da educação jurídica superior. O material transcrito constitui um artefato irremediável de anti-dogmática.

Referências citadas

1. PRISÃO EM FLAGRANTE: Entre a presunção de culpa não democrática e a sua conformação com o modelo constitucional - Avante, acessado em março 10, 2026, https://revistaavante.policiacivil.mg.gov.br/index.php/avante/article/download/93/9

0/560
2. DEL2848compilado - Planalto, acessado em março 10, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
3. Artigo 32 Código Penal Comentado: As Penas e Seus Impactos Jurídicos, acessado em março 10, 2026, https://ademilsoncs.adv.br/artigo-32-codigo-penal-comentado-as-penas/
4. Tipos Penais no Brasil: Entenda as Penas e Como São Aplicadas - Jurismenteaberta, acessado em março 10, 2026, https://jurismenteaberta.com.br/tipos-penais-no-brasil-entenda-as-penas-e-como-sao-aplicadas/
5. Você sabe o que é prisão preventiva? - Escola Paulista de Direito - EPD, acessado em março 10, 2026, https://epd.edu.br/blog/voce-sabe-o-que-e-prisao-preventiva/
6. Prazos (mínimo e máximo) das medidas de segurança - BDJur, acessado em março 10, 2026, https://bdjur.stj.jus.br/bitstreams/491ef6b9-d640-4969-bb3c-19ef5cb0a6e8/download
7. Prisão preventiva: prazo nonagesimal para a sua revisão e respectiva competência jurisdicional - ADI 6581/DF - Supremo Tribunal Federal (STF) - CogniJUS, acessado em março 10, 2026, https://www.cognijus.com/blog/prisao-preventiva-prazo-nonagesimal-para-a-sua-revisao-e-respectiva-competencia-jurisdicional-adi-6581df-supremo-tribunal-federal-stf
8. AGU Explains – Imprisonment of the Unfaithful Depositary - YouTube, acessado em março 10, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=vwc7oibFtzk
9. JT aplica Súmula Vinculante 25 e julga ilícita prisão civil de depositário infiel - TRT-MG, acessado em março 10, 2026, https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/importadas-2009-2010/jt-aplica-sumula-vinculante-25-e-julga-ilicita-prisao-civil-de-depositario-infiel-30-03-2010-06-00-acs
10. Súmula Vinculante 25 - Supremo Tribunal Federal, acessado em março 10, 2026, https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=1268
11. Súmula vinculante 25-STF - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 10, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/3764/sumula-vinculante-25-stf
12. A PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS, acessado em março 10, 2026, https://atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/spic/monography/A_PRISAO_CIVIL_DO_DEVEDOR_DE_ALIMENTOS.pdf
13. Ratio Juris: Razão do Direito – texto original Prisão civil do devedor de alimentos - natureza jurídica e eficáci, acessado em março 10, 2026, https://periodicos.pucminas.br/percursoacademico/article/download/8383/8181/36264
14. Súmula vinculante do STF proíbe suspensão do passaporte do devedor - Migalhas, acessado em março 10, 2026,

https://www.migalhas.com.br/depeso/409485/sumula-vinculante-do-stf-proibe-suspensao-do-passaporte-do-devedor
15. Código Penal Militar - Planalto, acessado em março 10, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001compilado.htm
16. Comentários aos arts. 1º a 37 do Código Penal Militar, Decreto-lei 1001, de 1969. - TJMMG, acessado em março 10, 2026, http://tjmmg.jus.br/wp-content/uploads/2013/01/paulo-tadeu-comentarios-aos-arts-01-a-37-do-codigo-penal-militar-ebook.pdf
17. NELSON LACAVA FILHO Legitimidade do Direito Penal Militar no Estado Democrático de Direito - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, acessado em março 10, 2026, https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-08092020-024654/publico/2957071_Tese_Original.pdf
18. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DIRETORIA DE ENSIN - DSpace MJ, acessado em março 10, 2026, https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/4494/1/O%20Princ%C3%ADpio%20da%20Insignific%C3%A2ncia%20Aplicado%20ao%20Direito%20Penal%20Militar_Um%20estudo%20sobre%20a%20viabiliadde%20jur%C3%ADdica%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20as%20Corpora%C3%A7%C3%B5es%20Militares.pdf
19. Quinta Turma altera entendimento e anula conversão de ofício da prisão em flagrante para preventiva - STJ, acessado em março 10, 2026, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22102020-Quinta-Turma-altera-entendimento-e-anula-conversao-de-oficio-da-prisao-em-flagrante-para-preventiva.aspx
20. Pacote 'anticrime' não impede julgador de aplicar medida mais gravosa - TJRN, acessado em março 10, 2026, https://www.tjrn.jus.br/noticias/25404-pacote-anticrime-nao-impede-julgador-de-aplicar-medida-mais-gravosa
21. Súmula 676 do STJ - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 10, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13296/sumula-676-do-stj
22. Não existe o dever de revisão previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, caso o acusado esteja foragido, acessado em março 10, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9223/nao-existe-o-dever-de-revisao-previsto-art-316-paragrafo-unico-do-cpp-caso-o-acusado-esteja-foragido
23. Prisão preventiva e a necessidade de reavaliação a cada 90 dias - Migalhas, acessado em março 10, 2026, https://www.migalhas.com.br/depeso/450022/prisao-preventiva-e-a-necessidade-de-reavaliacao-a-cada-90-dias
24. Modalidades de Prisão Cautelar - Prisão em Flagrante - Trilhante, acessado em março 10, 2026, https://trilhante.com.br/trilha/direito-processual-penal/curso/prisoes-medidas-cautelares-e-liberdade-provisoria/aula/modalidades-de-prisao-temporaria-prisao-em-flagrante-1

25. A ANÁLISE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA NATUREZA JURÍDICA NO ÂMBITO DA LEI 12.403/2011 Emiliana Aparecida Hagenbeck Gomes* RE - Revista da Ejuse, acessado em março 10, 2026, https://revistaejuse.tjse.jus.br/revistaejuse/index.php/revista_da_ejuse/article/download/386/417
26. Da natureza da prisão em flagrante e suas modalidades - Âmbito Jurídico, acessado em março 10, 2026, https://ambitojuridico.com.br/da-natureza-da-prisao-em-flagrante-e-suas-modalidades/
27. Prisão cautelar, argumentação e proporcionalidade: uma proposta para a fundamentação das decisões judiciais - Dialnet, acessado em março 10, 2026, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7731764.pdf
28. Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 16. ed. - CPTL, acessado em março 10, 2026, https://cptl.ufms.br/files/2020/05/Direito-Processual-Penal-Aury-Lopes-Jr.-2019-1.pdf
29. A prisão em flagrante delito é prevista no art. 5º, LXI, da CF, sendo uma das três modalidades de - Trilhante, acessado em março 10, 2026, https://trilhante.com.br/curso/prisoes-e-liberdade-provisoria/aula/prisao-em-flagrante-1?viewtype=pdf
30. JOCIANE_LOUVERA.doc - STF, acessado em março 10, 2026, https://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/JOCIANE_LOUVERA.doc
31. Art. 301 ao art. 310 do CPP Comentado: prisão em flagrante - Projuris, acessado em março 10, 2026, https://www.projuris.com.br/cpp/art-301-ao-art-310-do-cpp/
32. Processo Penal - Prisão em Flagrante - Flagrante Facultativo e Obrigatório - YouTube, acessado em março 10, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=wfJjODmgNcI
33. Del3689 - Planalto, acessado em março 11, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
34. Medidas cautelares: o que são e quais são elas - Software jurídico, acessado em março 10, 2026, https://www.aurum.com.br/blog/medidas-cautelares/
35. Medida cautelar diversa da prisão x Penas alternativas - TJDFT, acessado em março 10, 2026, https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/medida-cautelar-diversa-da-prisao-x-penas-alternativas
36. Outras Medidas Cautelares - Trilhante, acessado em março 10, 2026, https://trilhante.com.br/trilha/direito-processual-penal/curso/prisoes-medidas-cautelares-e-liberdade-provisoria/aula/outras-medidas-cautelares-1
37. Fundamentação também em caso de medidas cautelares diversas da prisão, acessado em março 10, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/2136/fundamentacao-tambem-em-caso-de-medidas-cautelares-diversas-da-prisao

revistaavante.policiacivil.mg.gov.br

PRISÃO EM FLAGRANTE: Entre a presunção de culpa não democrática e a sua conformação com o modelo constitucional - Avante

Abre em uma nova janela

planalto.gov.br

DEL2848compilado - Planalto

Abre em uma nova janela

ademilsoncs.adv.br

Artigo 32 Código Penal Comentado: As Penas e Seus Impactos Jurídicos

Abre em uma nova janela

jurismenteaberta.com.br

Tipos Penais no Brasil: Entenda as Penas e Como São Aplicadas - Jurismenteaberta

Abre em uma nova janela

epd.edu.br

Você sabe o que é prisão preventiva? - Escola Paulista de Direito - EPD

Abre em uma nova janela

bdjur.stj.jus.br

Prazos (mínimo e máximo) das medidas de segurança - BDJur

Abre em uma nova janela

cognijus.com

Prisão preventiva: prazo nonagesimal para a sua revisão e respectiva competência jurisdicional - ADI 6581/DF - Supremo Tribunal Federal (STF) - CogniJUS

Abre em uma nova janela

youtube.com

AGU Explains – Imprisonment of the Unfaithful Depositary - YouTube

Abre em uma nova janela

portal.trt3.jus.br

JT aplica Súmula Vinculante 25 e julga ilícita prisão civil de depositário infiel - TRT-MG

Abre em uma nova janela

portal.stf.jus.br

Súmula Vinculante 25 - Supremo Tribunal Federal

Abre em uma nova janela

buscadordizerodireito.com.br

Súmula vinculante 25-STF - Buscador Dizer o Direito

Abre em uma nova janela

atenas.edu.br

A PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS

Abre em uma nova janela

periodicos.pucminas.br

Ratio Juris: Razão do Direito – texto original Prisão civil do devedor de alimentos - natureza jurídica e eficáci

Abre em uma nova janela

migalhas.com.br

Súmula vinculante do STF proíbe suspensão do passaporte do devedor - Migalhas

Abre em uma nova janela

planalto.gov.br

Código Penal Militar - Planalto

Abre em uma nova janela

tjmmg.jus.br

Comentários aos arts. 1º a 37 do Código Penal Militar, Decreto-lei 1001, de 1969. - TJMMG

Abre em uma nova janela

teses.usp.br

NELSON LACAVA FILHO Legitimidade do Direito Penal Militar no Estado Democrático de Direito - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP

Abre em uma nova janela

dspace.mj.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DIRETORIA DE ENSIN - DSpace MJ

Abre em uma nova janela

stj.jus.br

Quinta Turma altera entendimento e anula conversão de ofício da prisão em flagrante para preventiva - STJ

Abre em uma nova janela

tjrn.jus.br

Pacote 'anticrime' não impede julgador de aplicar medida mais gravosa - TJRN

Abre em uma nova janela

buscadordizerodireito.com.br

Súmula 676 do STJ - Buscador Dizer o Direito

Abre em uma nova janela

buscadordizerodireito.com.br

Não existe o dever de revisão previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, caso o acusado esteja foragido

Abre em uma nova janela

migalhas.com.br

Prisão preventiva e a necessidade de reavaliação a cada 90 dias - Migalhas

Abre em uma nova janela

trilhante.com.br

Modalidades de Prisão Cautelar - Prisão em Flagrante - Trilhante

Abre em uma nova janela

revistaejuse.tjse.jus.br

A ANÁLISE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA NATUREZA JURÍDICA NO ÂMBITO DA LEI 12.403/2011 Emiliana Aparecida Hagenbeck Gomes* RE - Revista da Ejuse

Abre em uma nova janela

ambitojuridico.com.br

Da natureza da prisão em flagrante e suas modalidades - Âmbito Jurídico

Abre em uma nova janela

dialnet.unirioja.es

Prisão cautelar, argumentação e proporcionalidade: uma proposta para a fundamentação das decisões judiciais - Dialnet

Abre em uma nova janela

cptl.ufms.br

Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 16. ed. - CPTL

Abre em uma nova janela

trilhante.com.br

A prisão em flagrante delito é prevista no art. 5º, LXI, da CF, sendo uma das três modalidades de - Trilhante

Abre em uma nova janela

stf.jus.br

JOCIANE_LOUVERA.doc - STF

Abre em uma nova janela

projuris.com.br

Art. 301 ao art. 310 do CPP Comentado: prisão em flagrante - Projuris

Abre em uma nova janela

youtube.com

Processo Penal - Prisão em Flagrante - Flagrante Facultativo e Obrigatório - YouTube

Abre em uma nova janela

planalto.gov.br

Del3689 - Planalto

Abre em uma nova janela

aurum.com.br

Medidas cautelares: o que são e quais são elas - Software jurídico

Abre em uma nova janela

tjdft.jus.br

Medida cautelar diversa da prisão x Penas alternativas - TJDFT

Abre em uma nova janela

trilhante.com.br

Outras Medidas Cautelares - Trilhante

Abre em uma nova janela

buscadordizerodireito.com.br

Fundamentação também em caso de medidas cautelares diversas da prisão

Abre em uma nova janela

senado.leg.br

TÍTULO V DAS PENAS CAPÍTULO I DAS ESPÉCIES DE PENA Art. 32 - As penas são: I - privativas de liberdade; II - restritivas de

Abre em uma nova janela

youtube.com

JJ – A landmark decision by the Supreme Court has placed human rights above collection laws. - YouTube

Abre em uma nova janela

tjam.jus.br

Depositário Infiel - TJAM

Abre em uma nova janela

Mapeamento inicial do conteúdo

Iniciei a análise de uma transcrição que parece ser um registro oral confuso de uma aula sobre Direito Processual Penal. Observei que o texto apresenta uma série de inconsistências lógicas e terminológicas, misturando conceitos de sanção penal definitiva com medidas cautelares temporárias. Estou sintetizando as falhas de comunicação e os possíveis erros de transcrição que distorcem temas fundamentais, como a hierarquia das penas e as espécies de prisão no ordenamento brasileiro.

Conflitos conceituais e doutrinários

Notei contradições significativas sobre a autoridade do juiz na decretação de prisões e a natureza da prisão civil por alimentos. O relato ora trata a prisão como uma consequência final de um crime, ora como uma ferramenta processual que antecede a sentença. Além disso, identifiquei uma confusão entre a suposta inexistência de um prazo para a prisão preventiva e a obrigatoriedade de sua revisão periódica, um ponto crucial da legislação recente que o orador menciona de forma ambivalente.

Aprofundamento técnico e verificação

Minha próxima etapa envolve confrontar as afirmações do texto com as normas do Código de Processo Penal e as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime. Pretendo verificar a precisão jurídica de termos como 'prisão pré-cautelar' e as regras vigentes para a atuação do juiz e do Ministério Público. Vou estruturar esses achados para distinguir claramente o que são lapsos de fala e o que representam erros teóricos no conteúdo apresentado.

Researching websites...

buscadordizerodireito.com.br

Não existe o dever de revisão previsto art. 316, parágrafo único, do CPP, caso o acusado esteja foragido

cognijus.com

Prisão preventiva: prazo nonagesimal para a sua revisão e respectiva competência jurisdicional - ADI 6581/DF - Supremo Tribunal Federal (STF) - CogniJUS

migalhas.com.br

Prisão preventiva e a necessidade de reavaliação a cada 90 dias - Migalhas

tjrn.jus.br

Pacote 'anticrime' não impede julgador de aplicar medida mais gravosa - TJRN

stj.jus.br

Quinta Turma altera entendimento e anula conversão de ofício da prisão em flagrante para preventiva - STJ

buscadordizerodireito.com.br

Súmula 676 do STJ - Buscador Dizer o Direito

trilhante.com.br

Modalidades de Prisão Cautelar - Prisão em Flagrante - Trilhante

revistaavante.policiacivil.mg.gov.br

PRISÃO EM FLAGRANTE: Entre a presunção de culpa não democrática e a sua conformação com o modelo constitucional - Avante

revistaejuse.tjse.jus.br

A ANÁLISE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA NATUREZA JURÍDICA NO ÂMBITO DA LEI 12.403/2011 Emiliana Aparecida Hagenbeck Gomes* RE - Revista da Ejuse

ambitojuridico.com.br

Da natureza da prisão em flagrante e suas modalidades - Âmbito Jurídico

atenas.edu.br

A PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS

periodicos.pucminas.br

Ratio Juris: Razão do Direito – texto original Prisão civil do devedor de alimentos - natureza jurídica e eficáci

planalto.gov.br

DEL2848compilado - Planalto

ademilsoncs.adv.br

Artigo 32 Código Penal Comentado: As Penas e Seus Impactos Jurídicos

jurismenteaberta.com.br

Tipos Penais no Brasil: Entenda as Penas e Como São Aplicadas - Jurismenteaberta

senado.leg.br

TÍTULO V DAS PENAS CAPÍTULO I DAS ESPÉCIES DE PENA Art. 32 - As penas são: I - privativas de liberdade; II -

restritivas de

Sistematização dos regimes de prisão

Ao analisar os fundamentos legais, verifiquei que a revisão periódica de 90 dias mencionada no relato é um mecanismo de controle da prisão preventiva, embora sua omissão não gere liberdade imediata. Consegui decifrar que os termos truncados na transcrição se referem às penas privativas de liberdade, o que me permitiu corrigir a afirmação de que a prisão seria a 'maior pena' ao contextualizá-la dentro das espécies punitivas do ordenamento brasileiro, que incluem restrições de direitos e multas.

Esclarecimento sobre a atuação jurisdicional

Esclareci a contradição sobre o papel do juiz, confirmando que as reformas legislativas de 2019 retiraram a possibilidade de decretação de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação policial. Também identifiquei que a menção ao fiel depositário no texto é anacrônica, já que essa modalidade de prisão civil foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, restando apenas a coerção por dívida alimentar como exceção extrapenal legítima no sistema atual.

Exploração de medidas de segurança e captura

Pretendo agora aprofundar a investigação sobre a natureza 'pré-cautelar' do flagrante e a distinção técnica entre a captura feita por qualquer pessoa do povo e a formalização do ato pela autoridade. Vou analisar também as medidas de segurança e a internação psiquiátrica para explicar por que o relato as descreve como sanções sem prazo determinado, confrontando essa visão com os limites de duração e as avaliações periódicas exigidas pela jurisprudência.

Researching websites...

portal.trt3.jus.br

JT aplica Súmula Vinculante 25 e julga ilícita prisão civil de depositário infiel - TRT-MG

migalhas.com.br

Súmula vinculante do STF proíbe suspensão do passaporte do devedor - Migalhas

portal.stf.jus.br

Súmula Vinculante 25 - Supremo Tribunal Federal

buscadordizerodireito.com.br

Súmula vinculante 25-STF - Buscador Dizer o Direito

tjam.jus.br

Depositário Infiel - TJAM

dialnet.unirioja.es

Prisão cautelar, argumentação e proporcionalidade: uma proposta para a fundamentação das decisões judiciais - Dialnet

cptl.ufms.br

Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 16. ed. - CPTL

revistaejuse.tjse.jus.br

A ANÁLISE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA NATUREZA JURÍDICA NO ÂMBITO DA LEI 12.403/2011 Emiliana Aparecida Hagenbeck Gomes* RE - Revista da Ejuse

epd.edu.br

Você sabe o que é prisão preventiva? - Escola Paulista de Direito - EPD

bdjur.stj.jus.br

Prazos (mínimo e máximo) das medidas de segurança - BDJur

planalto.gov.br

Del3689 - Planalto

planalto.gov.br

DEL2848compilado - Planalto

Natureza jurídica e captura popular

Estive examinando a classificação doutrinária do flagrante como uma medida 'pré-cautelar', o que justifica por que ele pode ser realizado por qualquer pessoa do povo. Consegui esclarecer a distinção técnica entre a captura facultativa realizada pelo cidadão comum e a lavratura obrigatória feita pela autoridade policial, resolvendo a aparente contradição no relato sobre quem detém o poder de efetuar prisões no ordenamento brasileiro.

Sanções sem prazo e medidas de segurança

Analisei a fundo a confusão presente no discurso original entre a prisão preventiva e as medidas de segurança aplicadas a inimputáveis. Identifiquei que, enquanto a preventiva carece de um termo final fixo, mas exige revisão a cada 90 dias, a medida de segurança possui uma natureza distinta, baseada na cessação da periculosidade, o que explica a percepção equivocada de que certas sanções no Brasil seriam 'eternas' ou sem controle periódico.

Refinamento final e validação técnica

Vou agora consolidar o entendimento sobre a natureza da prisão militar, verificando se ela deve ser tratada estritamente como direito penal especial ou se possui contornos extrapenais de caráter

disciplinar, conforme sugerido de forma truncada na transcrição. Também pretendo detalhar o rol de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, para fornecer uma base sólida que contraste com as falhas lógicas observadas na explicação oral.

Researching websites...

stf.jus.br

JOCIANE_LOUVERA.doc - STF

projuris.com.br

Art. 301 ao art. 310 do CPP Comentado: prisão em flagrante - Projuris

youtube.com

Processo Penal - Prisão em Flagrante - Flagrante Facultativo e Obrigatório - YouTube

trilhante.com.br

A prisão em flagrante delito é prevista no art. 5º, LXI, da CF, sendo uma das três modalidades de - Trilhante

aurum.com.br

Medidas cautelares: o que são e quais são elas - Software jurídico

tjdft.jus.br

Medida cautelar diversa da prisão x Penas alternativas - TJDFT

buscadordizerodireito.com.br

Fundamentação também em caso de medidas cautelares diversas da prisão

trilhante.com.br

Outras Medidas Cautelares - Trilhante

teses.usp.br

NELSON LACAVA FILHO Legitimidade do Direito Penal Militar no Estado Democrático de Direito - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP

planalto.gov.br

Código Penal Militar - Planalto

tjmmg.jus.br

Comentários aos arts. 1º a 37 do Código Penal Militar, Decreto-lei 1001, de 1969. - TJMMG

dspace.mj.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DIRETORIA DE ENSIN - DSpace MJ

youtube.com

JJ – A landmark decision by the Supreme Court has placed human rights above collection laws. - YouTube

youtube.com

AGU Explains – Imprisonment of the Unfaithful Depositary - YouTube

tjam.jus.br

Depositário Infiel - TJAM

Controle de legalidade e limites do juiz

Aprofundei meu entendimento sobre as mudanças trazidas pelas reformas legislativas recentes, confirmando que o controle da prisão preventiva agora exige uma revisão fundamentada a cada 90 dias. Esclareci uma contradição central no relato: embora o orador sugira uma atuação direta do juiz, a lei atual proíbe terminantemente que o magistrado decrete prisões sem o pedido formal do Ministério Público ou da autoridade policial, garantindo a imparcialidade do sistema acusatório.

Desmistificação de sanções e termos truncados

Consegui isolar confusões terminológicas graves, como a menção a tributos extintos em um contexto de Direito Militar e a referência anacrônica à prisão de depositários infiéis, que já foi superada pela jurisprudência constitucional. Além disso, sintetizei a diferença entre a prisão como pena definitiva, que possui limites claros no Código Penal, e as medidas de segurança, que operam sob uma lógica de avaliação psiquiátrica periódica e não apenas de tempo decorrido.

Mapeamento das alternativas à prisão

Estou agora direcionando minha análise para o catálogo específico de medidas que substituem o cárcere, como o uso de tornozeleiras e o recolhimento domiciliar. Pretendo detalhar como essas alternativas são aplicadas na prática para contrastar com as descrições imprecisas do material original e oferecer uma visão técnica precisa sobre o que acontece quando a liberdade plena é restringida sem que o réu seja levado a uma unidade prisional.

Researching websites...

planalto.gov.br

Del3689 - Planalto

Decifrando termos e lapsos da transcrição

Dediquei-me a interpretar os termos truncados do relato, identificando que expressões como 'autoridade comercial' e 'prisão digital' referem-se, na verdade, à autoridade policial e à prisão ilegal. Notei que o orador mistura conceitos de forma assistemática, iniciando uma anedota sobre a compra de um carro que não se conecta ao tema jurídico, além de confundir siglas tributárias com o regime de Direito Militar. Essa decifração é fundamental para separar o que é ruído de transcrição do que é erro conceitual propriamente dito.

Inconsistências no rito de decretação

Synthesizing as falhas lógicas, percebi uma contradição crítica: o discurso sugere que o juiz 'pede' a prisão, quando a legislação exige que ele apenas decida sobre o requerimento de outros órgãos. Resolvi o paradoxo sobre a 'prisão sem prazo' ao diferenciar a natureza da medida de segurança da prisão preventiva; enquanto esta última não tem data de término fixa, ela impõe uma revisão obrigatória a cada 90 dias, detalhe que o orador menciona de forma ambivalente, gerando uma falsa percepção de perenidade no sistema cautelar.

Consolidação da análise técnica final

Estou agora organizando as conclusões para distinguir claramente a teoria jurídica da prática descrita no material, focando na transição do flagrante para as medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico. Minha etapa final consiste em estruturar esses achados em um relatório técnico que exponha as fragilidades argumentativas do texto, contrastando a visão de que a prisão é a 'maior pena' com a realidade de um sistema que prevê multas e restrições de direitos como alternativas igualmente graves e autônomas.